

Sociedades Civiles y Comerciales

Clase 2

Prof. Maximiliano Lucas Romei

¿Puede existir una empresa sin una sociedad?

La respuesta es **sí**. En el derecho societario argentino es indispensable distinguir **empresa** y **sociedad**, ya que no son conceptos equivalentes.

- **La empresa** constituye una organización económica destinada a la producción o intercambio de bienes o servicios.
- **La sociedad** es el sujeto de derecho que puede servir como instrumento jurídico para desarrollar esa empresa.

En otras palabras, **la empresa es la realidad económica**, mientras que **la sociedad es la estructura jurídica** que eventualmente la organiza.

Idea central: no toda empresa requiere una sociedad, y no toda sociedad cumple efectivamente la función económica que justifica su existencia.

1. El empresario individual

El supuesto más claro de empresa sin sociedad es el del **empresario individual**.

Históricamente, el derecho comercial nació regulando la actividad del comerciante individual. Una persona humana puede organizar una empresa, contratar empleados, adquirir bienes, celebrar contratos y desarrollar una actividad económica sin constituir una sociedad.

En este supuesto:

- existe una empresa como organización de factores productivos;
- el sujeto de derecho continúa siendo la persona humana;
- no existe separación patrimonial entre la empresa y su titular.

Como consecuencia, el empresario responde con **todo su patrimonio personal** por las obligaciones derivadas de la actividad empresarial, conforme al principio de la **universalidad del patrimonio**, según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía común de sus acreedores.

2. Los contratos asociativos

El Código Civil y Comercial regula diversos contratos destinados a facilitar el desarrollo conjunto de actividades empresariales:

- Unión Transitoria (UT).
- Agrupación de Colaboración.
- Consorcio de Cooperación.

Estas figuras permiten que varias personas organicen una actividad económica común. Sin embargo:

- **no constituyen sociedades;**
- **no poseen personalidad jurídica propia;**
- los derechos y obligaciones permanecen en cabeza de sus integrantes.

Existe, por lo tanto, una empresa organizada sin que nazca un nuevo sujeto de derecho.

3. Empresa y sociedad: contenido y continente

Desde la doctrina se explica esta diferencia afirmando que:

- la **empresa** constituye el contenido económico;
- la **sociedad** representa el continente o la estructura jurídica.

La sociedad es solamente una de las posibles formas mediante las cuales puede explotarse una empresa.

Empresa sin sociedad

Se verifica, entre otros casos, cuando:

- una persona humana desarrolla individualmente una actividad económica;
- la actividad se organiza mediante contratos asociativos sin personalidad jurídica.

Sociedad sin empresa

La reforma introducida por la Ley 26.994 reforzó la idea de que la sociedad debe tener un **objeto empresario**, es decir, dedicarse a la producción o intercambio de bienes o servicios.

Por ello, buena parte de la doctrina sostiene que no resulta compatible con el sistema vigente la constitución de sociedades cuya única finalidad sea:

- ser titulares pasivos de inmuebles;
- mantener bienes registrables sin explotación;
- constituirse “en cartera” para ser vendidas posteriormente;
- actuar como simples vehículos patrimoniales sin actividad económica.

La jurisprudencia comercial también ha rechazado estas denominadas **sociedades de cómodo** o **sociedades en cartera**, por entender que desnaturalizan la función económica de la sociedad.

4. La visión de Nissen

Nissen explica que históricamente la sociedad fue concebida como un mecanismo destinado a **concentrar capitales** para emprender actividades económicas de gran magnitud.

Sin embargo, la práctica comercial demostró una evolución diferente.

Desde comienzos del siglo XX, muchos comerciantes comenzaron a utilizar las sociedades principalmente para **limitar su responsabilidad patrimonial**, evitando que todo su patrimonio personal quedara comprometido por las deudas del negocio.

En consecuencia, la técnica societaria pasó de ser únicamente un instrumento de concentración de capitales a convertirse también en un mecanismo de **limitación del riesgo empresarial**.

Esta explicación permite comprender por qué la sociedad se convirtió en la forma predominante para organizar empresas, aun cuando la empresa podría existir perfectamente sin ella.

5. La SAU y la SAS

La aparición de las **Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU)** y posteriormente de las **Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)** redujo considerablemente la importancia práctica del empresario individual.

Hoy una sola persona puede constituir una sociedad con patrimonio separado.

Esto produce una consecuencia importante:

- económicamente continúa existiendo una empresa explotada por una sola persona;
- jurídicamente existe una sociedad distinta del empresario, con patrimonio propio.

La separación patrimonial constituye precisamente una de las principales ventajas buscadas por quienes adoptan estas formas societarias.

6. Nuevas manifestaciones de la empresa

Empresa social

En otros ordenamientos se ha desarrollado la denominada **empresa social**, destinada a combinar la actividad económica con finalidades de interés social.

En Argentina todavía no existe una regulación específica.

La doctrina destaca que estas experiencias aparecen principalmente como una evolución de la filantropía y del emprendimiento social, aunque carecen todavía de un régimen jurídico propio.

Empresa familiar

También adquiere creciente importancia la **empresa familiar**.

Según destaca Favier Dubois, estas organizaciones presentan características particulares:

- trasladan los valores familiares al ámbito empresarial;
- privilegian proyectos de largo plazo;
- soportan mejor los períodos de crisis;

- mantienen una relación más estable con trabajadores, proveedores y demás grupos vinculados a la empresa (*stakeholders*).

Estas particularidades han impulsado en diversos países la sanción de normas destinadas a facilitar su continuidad generacional.

7. La sociedad debe desarrollar una actividad empresarial

La Ley General de Sociedades exige actualmente que la sociedad tenga por finalidad el desarrollo de una actividad empresarial consistente en la producción o intercambio de bienes o servicios.

Esta exigencia excluye, en principio, las sociedades constituidas exclusivamente para:

- ser titulares de inmuebles sin explotación;
- mantener bienes registrables sin actividad económica;
- funcionar como sociedades “en cartera”;
- ser comercializadas como sociedades previamente constituidas.

La doctrina entiende que estos supuestos desvirtúan la función económica que justifica el reconocimiento de la personalidad jurídica.

Conclusión

La empresa y la sociedad son conceptos distintos que no deben confundirse.

La **empresa** constituye una organización económica destinada a desarrollar una actividad productiva.

La **sociedad** es una técnica jurídica que permite organizar esa empresa, dotándola de personalidad jurídica y, en la mayoría de los casos, de un patrimonio separado.

Por ello:

- **puede existir empresa sin sociedad**, como ocurre con el empresario individual o mediante contratos asociativos;
- **no toda sociedad cumple adecuadamente la función empresaria exigida por la ley**, razón por la cual la doctrina y la jurisprudencia cuestionan las sociedades constituidas únicamente para la tenencia pasiva de bienes o para su comercialización como meros vehículos jurídicos.

Speaker notes